

0011112-93.2016.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

1. Os sentenciados foram condenados, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. A referida infração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

0011112-93.2016.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011112-93.2016.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

1. Os sentenciados foram condenados, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. A referida infração penal prescreve em 2 (dois) anos (art. 30 do mesmo diploma legal).

Ora, entre o v. acórdão condenatório prolatado pelo E. TJSP em 28.11.2019 (fls. 444/449) e o v. aresto desclassificatório exarado pelo Colendo STJ em 24.03.2022 (fls. 569/574) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, observando-se, ainda, a redução de metade do prazo prescricional em relação ao sentenciado Vinícius, menor de 21 anos na data do fato (art. 115 do Código Penal).

Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão punitiva estatal foi fulminada, na hipótese em exame, pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de GUILHERME PEREIRA e VINÍCIUS HENRIQUE BATISTA, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 110, caput, e 115, todos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06.

2. Fls. 613 e 617 - Intime-se o sentenciado Vinícius por edital, devendo o numerário permanecer depositado até eventual requerimento de restituição pelo interessado.

Façam-se as devidas comunicações e anotações.

Após, arquivem-se os autos.

P. A. e Int.

Araraquara, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA